

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3840/2531

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นายธนาคาร แซ่เตีย กับพวก

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 90

แม้การที่โจทก์ไม่ส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่จำเลยก่อนสืบพยาน 3 วัน เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 ก็ตาม แต่กฎหมายก็ไม่ได้บังคับโดยเด็ดขาดตายตัว หากเอกสารที่อ้างนั้นเป็นพยานสำคัญเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลก็มีอำนาจรับฟังเอกสารนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 (2)

โจทก์ได้ส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัญชีกระแสรายวันบางส่วนให้แก่จำเลยโดยทางไปรษณีย์ก่อนวันสืบพยานถึง 10 วัน แต่เป็นเพราะการส่งล่าช้า จำเลยจึงได้รับก่อนวันสืบพยานเพียง 1 วัน แสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีเจตนาจะเอาเปรียบจำเลย ทั้งโจทก์ก็ได้ยื่นบัญชีระบุพยานอ้างเอกสารดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ดังกล่าว ถือได้ว่าศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นต้องสืบพยานเอกสารอันสำคัญนั้น แม้จะฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 ก็มีอำนาจรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาค้ำประกันตกลงยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ ยังได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกันหนี้ดังกล่าวอีกด้วย โดยโจทก์มอบอำนาจให้ พ. และ ด. จดทะเบียนจำนองแทน จำเลยทั้งสองได้เบิกเงินจากโจทก์ไปหลายครั้ง ต่อมาจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์ ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองยังเป็นหนี้โจทก์อยู่ โจทก์จึงมอบอำนาจให้ทนายโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้และบังคับจำนองไปยังจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้บังคับจำนอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาจำนองและข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นโมฆะเพราะ พ. และ ด. ไม่ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ทำสัญญาแทนทั้งจำนวนเงินในบัญชีเดินสะพัดไม่ถูกต้อง โจทก์คิดดอกเบี้ยซ้อน ดอกเบี้ยเป็นการไม่ชอบกรรมกรโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ทนายโจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองและเรียงฟ้องโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้บังคับจำนอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.๔๐ และสำเนาบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข จ.๒๒ ทั้งหมดทุกฉบับให้แก่จำเลยก่อนวันสืบพยาน ๓ วัน เป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองไม่

สามารถตรวจสอบถึงความมีอยู่และความแท้จริงของเอกสาร ย่อมไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๐ เอกสารดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้
นั้น เห็นว่าแม้การที่โจทก์ไม่ส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่จำเลยอัน
เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๐ ก็ตาม แต่
กฎหมายก็มีได้บังคับโดยเด็ดขาดตายตัว หากเอกสารที่อ้างนั้นเป็นพยานสำคัญเกี่ยว
กับประเด็นสำคัญในคดี แม้คู่ความฝ่ายที่อ้างจะมีได้ส่งสำเนาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
เลย หรือส่งสำเนาให้แต่เพียงบางส่วนก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่เพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลก็มีอำนาจรับฟังเอกสารนั้นได้ ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๗ (๒) คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ได้ส่ง
สำเนาเอกสารหมาย จ.๔๐ และสำเนาเอกสารหมาย จ.๒๒ บางส่วนให้จำเลยโดยทาง
ไปรษณีย์ก่อนวันสืบพยานถึง ๑๐ วัน หากแต่การส่งล่าช้าจำเลยจึงได้รับก่อนวันสืบ
พยานเพียง ๑ วัน แสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีเจตนาจะเอาเปรียบจำเลย ทั้งโจทก์ก็ได้
ยื่นบัญชีระบุพยานอ้างเอกสารดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นรับฟังพยาน
เอกสารของโจทก์ดังกล่าวถือว่าศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมจำเป็นต้องสืบพยานเอกสารอันสำคัญนั้น แม้จะเป็นการฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๐ ก็ย่อมมีอำนาจรับ
ฟังพยานเอกสารดังกล่าวได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสองใช้เงินแก่โจทก์
ตามฟ้องชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ตุลิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ